



Einführung in das Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler, Bachelorstudierende sowie Hörer anderer Fachbereiche



GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

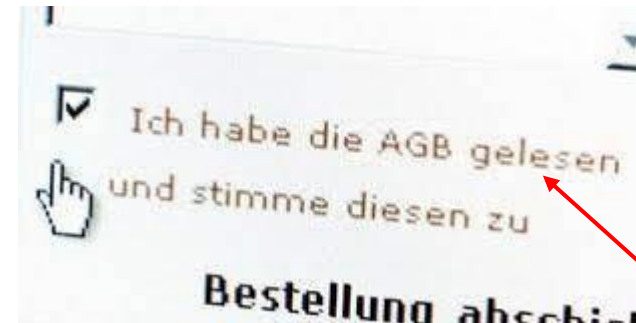
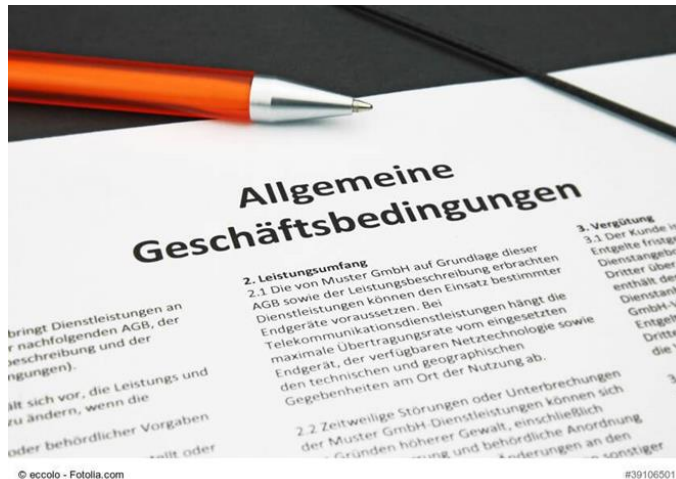
§ 9 AGB-Recht

A. Hintergrund

- Als Ausdruck des Grundsatzes der **Privatautonomie** geht das BGB prinzipiell davon aus, dass Vertragsparteien die sie bindenden **Verträge vollkommen frei** gestalten können. Nur soweit die Parteien bestimmte Fragen nicht eigenständig regeln, gilt insofern **(dispositives) Gesetzesrecht**. Das Gesetz (und damit die Gerichte) verzichten also in aller Regel darauf, darüber zu befinden, ob der Vertragsinhalt „gerecht“ oder „fair“ ist und überlassen die Gestaltung privater Rechtsbeziehungen hierdurch bewusst der **freien Verantwortlichkeit der Bürger**.
- Das Ideal freier, für sich selbst verantwortlicher Bürger, die auf Augenhöhe individuell gerechte Vereinbarungen treffen, stößt aber dort an seine **Grenzen**, wo eine „**strukturelle Unterlegenheit**“ einer der Parteien besteht. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Parteien den Vertragsinhalt nicht individuell festlegen, sondern eine Partei der anderen Partei einen **vorformulierten Vertragsinhalt** einseitig diktiert.
- Zugleich besteht in einer komplexen, auf den schnellen Austausch von Waren ausgerichteten **Wirtschaftsordnung** ein **Bedürfnis** dafür, für spezifische Transaktionen **standardisiert passende Regelungen** vorzugeben, ohne dass die Parteien den Inhalt dieser Regelungen jedes Mal erst bis ins kleinste Detail aushandeln müssen. Das gilt insbesondere (aber nicht nur) für **Massengeschäfte** des täglichen Lebens.

§ 9 AGB-Recht

- Diesem Zweck dienen sog. „**Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)**“ (von *Privaten selbst geschaffenes* vertragliches Regelwerk)
- Da mit der Verwendung von AGB das **Risiko** einhergeht, dass die von einer Seite (meist einem Unternehmer) einseitig gestellten und an seinen Bedürfnissen ausgerichteten Bedingungen den **anderen Teil unangemessen benachteiligen**, unterliegen ihre Einbeziehung und inhaltliche Ausgestaltung den Voraussetzungen der **AGB-Kontrolle gem. §§ 305 ff. BGB**.



ja ne, is klar...

§ 9 AGB-Recht

B. Die AGB-Kontrolle nach den §§ 305 ff. BGB - Überblick -

- 1. Anwendungsbereich der AGB-Kontrolle, § 310 BGB
 - Sind die Vorschriften der 305 ff. BGB anwendbar / nicht anwendbar / modifiziert anwendbar?
- 2. Vorliegen von AGB, § 305 Abs. 1 S. 1 BGB
 - Handelt es sich überhaupt um AGB im Sinne des Gesetzes? (keine AGB sind somit Individualvereinbarungen)
- 3. Einbeziehungskontrolle, §§ 305 Abs. 2, 305b, 305c BGB
 - Sind die AGB wirksam in den Vertrag einbezogen worden?
- 4. Inhaltskontrolle, §§ 307-309 BGB
 - Ist der konkrete Inhalt der AGB rechtlich zulässig?
- 5. Rechtsfolge, § 306 BGB
 - Was passiert bei Nichteinbeziehung / Unwirksamkeit einzelner AGB- Klauseln?

§ 9 AGB-Recht

1. Anwendungsbereich der AGB-Kontrolle, § 310 BGB

- Bevor eine AGB-Kontrolle anhand der §§ 305 ff. BGB durchgeführt wird, ist zunächst zu prüfen, ob die Normen nicht ausnahmsweise unanwendbar sind oder manche von ihnen modifiziert werden, insbesondere nach **§ 310 BGB** (Klausurtipp: Sofern keine der in § 310 BGB genannten Konstellationen vorliegen, lohnt es sich nicht, die Eröffnung des Anwendungsbereichs im Einzelnen zu prüfen)
- Gemäß § 310 Abs. 4 S. 1 BGB finden die §§ 305 ff. BGB **generell keine Anwendung** auf Erb-, Familien- und **Gesellschaftsrechtsfälle** sowie auf **Tarifverträge**, Betriebs- und Dienstvereinbarungen.
- In den übrigen Konstellationen des **§ 310 BGB** werden die §§ 305 ff. BGB zwar nicht für unanwendbar erklärt, aber **inhaltlich teils modifiziert**. Das gilt insbesondere für:
 - § 310 Abs. 1 BGB: **Verträge** (nur) **zwischen Unternehmern**. Hier wird insbesondere die Inhaltskontrolle nur eingeschränkt durchgeführt (Ratio: (geschäftserfahrene) **Unternehmer** sind **weniger schutzbedürftig**). Die Vorgaben des § 309 BGB und die meisten Vorgaben des § 308 BGB gelten nicht direkt, können aber ggf. i.R.v. § 307 BGB wertungsmäßig berücksichtigt werden.
 - § 310 Abs. 3 BGB: **Verbraucherverträge**. Hier gelten insbesondere bei der Einbeziehungskontrolle für den Verbraucher **günstigere Vorgaben**. So gelten AGB stets als vom Unternehmer gestellt und werden auch dann als AGB qualifiziert, wenn sie lediglich zur einmaligen Verwendung mit nur diesem Verbraucher bestimmt sind.

§ 9 AGB-Recht

2. Vorliegen von AGB, § 305 Abs. 1 S. 1 BGB

- **§ 305 Abs. 1 S. 1 BGB** enthält eine **Legaldefinition von AGB**. Zu Beginn einer AGB-Kontrolle ist anhand dieser Definition stets zu prüfen, ob überhaupt AGB vorliegen.
- Def.: „Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle **für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten** Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags **stellt**.“
- Hieraus ergeben sich die folgenden **Tatbestandsmerkmale von AGB**:
 - I. Vorformulierte Vertragsbedingungen**
 - Die Bedingungen müssen **schon vor Vertragsschluss textlich fertiggestellt** sein. Unerheblich ist, ob der Verwender sie selbst erstellt oder von Dritten bezogen hat (was bspw. Vermieter häufig tun). Keine Vorformulierung liegt hingegen vor, wenn die Parteien den Inhalt individuell ausgehandelt haben (§ 305 Abs. 1 S. 3 BGB).
 - II. Für eine Vielzahl von Verträgen**
 - Laut der Rechtsprechung bedeutet „Vielzahl“, dass eine mindestens dreimalige Verwendung beabsichtigt sein muss. Sofern diese Absicht besteht, handelt es sich aber bereits bei der ersten Verwendung um AGB.
 - III. Vom Verwender gestellt**
 - Die Vertragsbedingungen müssen **einseitig** vom Verwender in den Vertragstext eingebracht werden. Hieran fehlt es bspw., soweit Vertragsbedingungen zwischen den Parteien einzeln ausgehandelt werden (§ 305 Abs. 1 S. 3 BGB) oder die Bedingungen aufgrund des Vorschlags eines unabhängigen Dritten aufgenommen werden (beachte bei Verbraucherverträgen aber § 310 Abs. 3 Nr. 1 BGB).

§ 9 AGB-Recht

3. Einbeziehungskontrolle, §§ 305 Abs. 2, 305b, 305c BGB

- AGB werden nur dann Bestandteil eines Vertrages, wenn sie **ordnungsgemäß einbezogen** werden. Die **Hürden der Einbeziehung sind höher als bei „normalen“ Vertragsverhandlungen**, in denen im Rahmen von Angebot und Annahme je nach Umständen bspw. selbst bloße Andeutungen Vertragsbestandteil werden können.
- **§ 305 Abs. 2 Nr. 1 BGB**: Der Verwender muss **ausdrücklich auf die AGB hinweisen** oder (falls dies im Einzelfall zu unverhältnismäßigen Schwierigkeiten führen würde) **jedenfalls einen deutlich sichtbaren Aushang** vornehmen (Bsp.: Hinweis auf AGB an Bahnhöfen der Deutschen Bahn oder auch am Eingang von Parkplätzen)
- **§ 305 Abs. 2 Nr. 2 BGB**: Die andere Vertragspartei muss die **zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme des Inhalts** der AGB haben (Bsp.: Sichtbarer Link in einem Onlineshop, ggf. mit Kontrollhäkchen, § 312i Abs. 1 Nr. 4 BGB)
- **§ 305c Abs. 1 BGB: Keine überraschenden Klauseln**
 - AGB-Klauseln, mit denen die andere Vertragspartei **nicht zu rechnen braucht**, etwa weil diese nach dem äußeren Erscheinungsbild des Vertrages ungewöhnlich sind, werden **nicht Vertragsbestandteil**
 - **Bsp.:** Der **Verwender „versteckt“** in einem Mietvertrag eine für die andere Vertragspartei **nachteilige Bestimmung** (bspw. einen teilweisen Verzicht auf Schadenersatzansprüche) in einem ellenlangen Abschnitt unter der Überschrift „Bauliche Maßnahmen an der Mietsache“
- Schließlich: Genereller **Vorrang von Individualabreden** gegenüber AGB-Bestimmungen, **§ 305b BGB**

§ 9 AGB-Recht

4. Inhaltskontrolle, §§ 307-309 BGB

- Die Kontrolle des zulässigen Inhalts von AGB erfolgt über die Vorgaben der **§§ 307-309 BGB**. Die Normen werden dabei – vom Speziellen zum Allgemeinen – **von hinten nach vorne geprüft**: In **§ 309 BGB** stehen **Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeiten**, das heißt AGB-Klauseln, die gegen die dort genannten Vorgaben verstoßen, sind *immer* unwirksam. In **§ 308 BGB** stehen **Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeiten**, also Verbote, bei denen als zusätzliches Tatbestandsmerkmal zu prüfen ist, ob sie im Einzelfall „unangemessen“, „sachlich nicht gerechtfertigt“, „unzumutbar“ o.Ä. sind. **§ 307 BGB** enthält einen **Auffangtatbestand** im Sinne einer **Generalklausel**, unter die ggf. andere unangemessen benachteiligende AGB-Klauseln fallen, die nicht bereits wegen Vorliegens eines speziellen Tatbestands nach den §§ 309, 308 BGB unwirksam sind.
- Vor einer jeden Inhaltskontrolle ist der Inhalt einer AGB-Klausel zunächst stets auszulegen. Die Besonderheit bei der AGB-Kontrolle besteht darin, dass neben den §§ 133, 157 BGB zusätzlich die **Auslegungsregel des § 305c Abs. 2 BGB** zu berücksichtigen ist, nach der **Zweifel bei der Auslegung Allgemeiner Geschäftsbedingungen immer zu Lasten des Verwenders** gehen. Konkret heißt das, dass bei der Prüfung, ob eine Klausel wegen Verstoßes gegen die §§ 307-309 BGB unwirksam ist, zunächst immer die **kundenfeindlichste Auslegung** zu wählen ist und unter Zugrundelegung dieser Auslegung ein Verstoß geprüft wird. Kann kein Verstoß festgestellt werden, gilt sodann die **kundenfreundlichste Auslegung**. So wird erreicht, dass bei zweifelhaften Bestimmungen (für deren Formulierung ja der Verwender die Verantwortung trägt) möglichst viele Bestimmungen für unwirksam erklärt werden und – falls dies nicht möglich ist – jedenfalls die für die andere Vertragspartei günstigste Verständnisvariante gilt.

§ 9 AGB-Recht

- **§ 309 BGB – Klauselverbote ohne Wertungsmöglichkeiten**
- *Relevante Beispiele:*
 - Ausschluss von **Leistungsverweigerungsrechten**, § 309 Nr. 2 BGB (z.B. Zahlungspflicht des Kunden, selbst wenn Verwender vertragswidrig [noch] nicht geliefert hat)
 - In der Regel **Vertragsstrafen**, § 309 Nr. 6 BGB (insbes. nicht für Zahlungsverzug der anderen Partei)
 - **Ausschluss der Schadenersatzpflicht** für die fahrlässige Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für grob fahrlässige verursachte andere Schäden, § 309 Nr. 7 BGB
 - **Keine Vertragslaufzeit über 2 Jahre hinaus** (§ 309 Nr. 9 Buchstabe a) BGB
 - **Stillschweigende Vertragsverlängerung auf unbestimmte Zeit** nur bei Einräumung eines **Kündigungsrechts** mit einer **Frist von höchstens einem Monat**, § 309 Nr. 9 Buchstabe b) BGB
- **§ 308 BGB – Klauselverbote mit Wertungsmöglichkeiten**
- *Relevante Beispiele:*
 - Unangemessene Annahme- und Leistungsfristen, § 308 Nr. 1 BGB
 - Unangemessen lange Zahlungsfristen zugunsten des Verwenders, § 308 Nr. 1a BGB
 - Zugangsfiktion bei bedeutsamen Willenserklärungen, § 308 Nr. 6 BGB
- **§ 307 BGB – Generalklausel**
- § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB: **Abweichung von „wesentlichen Grundgedanken“ des (dispositiven) Gesetzesrechts**
- § 307 Abs. 2 Nr. 2 BGB: Einschränkung wesentlicher Vertragspflichten, ohne deren Erfüllung der Vertragszweck gefährdet wäre (sog. „**Kardinalpflichten**“)
- § 307 Abs. 1 BGB: (Sonstige) „unangemessene Benachteiligung“ entgegen **Treu und Glauben**

§ 9 AGB-Recht

- **Praxisrelevante Beispiele einer Unwirksamkeit nach § 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB aus der Rechtsprechung:**
 - Klauseln in AGBs von Maklerverträgen, nach denen der Makler auch ohne erfolgreiche Vermittlungsleistung ein Entgelt erhalten soll (widerspricht gesetzlichem Leitbild des § 652 BGB)
 - Klauseln in AGBs von Geschenkgutscheinen, wonach Gutscheine vor der regelmäßigen Verjährungsfrist (s. § 195 BGB: 3 Jahre) ihre Gültigkeit verlieren
 - Klauseln in den AGBs zu einer Waschanlage, wonach der Betreiber für leicht fahrlässige Schäden am Fahrzeug nicht haftet (vgl. §§ 634 Nr. 1, 280 Abs. 1 BGB)
 - Viele Klauseln in Wohnraummietverträgen zur Abwälzung von Schönheitsreparaturen auf den Mieter (vgl. § 535 Abs. 1 S. 2 BGB), wobei von der Rspr. u.a. die folgenden Klauseln für unwirksam erklärt wurden:
 - Pflicht zur Durchführung von Schönheitsreparaturen einer Wohnung, die im unrenovierten Zustand übernommen wurde, sofern hierfür kein angemessener Ausgleich gewährt wurde
 - Starre Fristenpläne, bei denen Schönheitsreparaturen (z.B. Tapezieren) in bestimmten Intervallen ohne Rücksicht auf den tatsächlichen Abnutzungsgrad der Wohnung erfolgen müssen
 - Fachhandwerkerklauseln, nach denen die Renovierung stets durch einen Fachhandwerker durchgeführt werden müssen
 - Vorgabe einer bestimmten Wandfarbe während oder zum Ende des Mietverhältnisses („alles weiß“ o.Ä.)
 - Endrenovierungsklauseln, wonach bei Auszug unabhängig vom Abnutzungsgrad stets Schönheitsreparaturen durchzuführen sind
 - Quotenabgeltungsklauseln, nach denen bei Auszug ein bestimmter (hypothetischer) Kostenanteil gemessen an der in Zukunft fälligen Renovierung zu zahlen ist
 - Folge für Ihre eigenen Mietverträge: Klauseln, die nicht auf den individuellen Abnutzungsgrad und den hieraus konkret erwachsenden Renovierungsbedarf abstellen, sind in der Regel unwirksam; eine sorgfältige **Einzelfallbeurteilung durch Mietrechtsspezialisten** ist ratsam.

§ 9 AGB-Recht

5. Rechtsfolge, § 306 BGB

- **AGBs**, die den **Anforderungen der Einbeziehungskontrolle** nach §§ 305 ff. BGB **nicht genügen**, werden bereits **nicht Bestandteil des Vertrages**, § 306 Abs. 1 Alt. 1 BGB.
- Klauseln in AGBs, die den **Vorgaben der Inhaltskontrolle** nach §§ 307-309 BGB **nicht genügen**, sind **unwirksam**, § 306 Abs. 1 Alt. 2 BGB.
- Ist eine Klausel unwirksam, findet nach ständiger Rspr. **keine „geltungserhaltende Reduktion“** statt, das heißt, dass der Inhalt der Klausel nicht so ausgelegt oder uminterpretiert werden kann, dass er (noch) wirksam wäre. Stattdessen ist die jeweilige Klausel in *ihrer Gesamtheit unwirksam*.
- Gem. § 306 Abs. 1 BGB bleibt der Vertrag in seiner Gesamtheit in aller Regel wirksam, selbst wenn einzelne Klauseln unwirksam bzw. nicht Vertragsbestandteil geworden sind.
- **An die Stelle einer unwirksamen Klausel tritt das entsprechende dispositive Gesetzesrecht**, § 306 Abs. 2 BGB.
- (Nur) soweit das Gesetz keine sachlich passende Regelung bereithält, wird von Gerichten im Wege der **„ergänzenden Vertragsauslegung“** ermittelt, was die Parteien im Sinne eines gerechten Interessenausgleichs hypothetisch vereinbart hätten.
- **Bsp.:** Ist eine Schönheitsreparatur-Klausel bspw. wegen der Anordnung starrer Fristen unwirksam, tritt an ihre Stelle die dispositive Regelung des § 535 Abs. 1 S. 2 BGB. Für die Wiederherstellung des vertragsgemäßen Zustands der Mietsache ist damit allein der Vermieter verantwortlich, der Mieter muss keinerlei Schönheitsreparaturen durchführen oder bezahlen.

§ 9 AGB-Recht

Main Take-Away

- **Allgemeine Geschäftsbedingungen** unterliegen den Vorschriften der **AGB-Kontrolle** nach den **§§ 305 ff. BGB**.
- Sofern der Anwendungsbereich der AGB-Kontrolle eröffnet ist (s. § 310 BGB), muss zunächst festgestellt werden, ob es sich um AGB im Sinne des Gesetzes handelt.
- Dies ist gemäß der **AGB-Definition in § 305 Abs. 1 S. 1 BGB** der Fall, wenn es sich um für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen handelt, die der Verwender der anderen Vertragspartei stellt.
- Im Rahmen der anschließenden **Einbeziehungskontrolle** ist insbesondere zu überprüfen, ob der Verwender auf die AGB gem. **§ 305 Abs. 2 BGB** hinreichend hingewiesen und der anderen Partei eine zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme eröffnet hat.
- Wurden die AGB einbezogen, sind ihre jeweiligen Klauseln im Wege der **Inhaltskontrolle** gem. **§§ 307-309 BGB** auf ihre (Un-)Wirksamkeit hin zu überprüfen. Hierfür sind zunächst die Klauselverbote mit (§ 309 BGB) und ohne (§ 308 BGB) Wertungsmöglichkeit sowie anschließend die Generalklausel des § 307 BGB heranzuziehen.
- An die Stelle einer unwirksamen bzw. nicht einbezogenen Klausel tritt als **Rechtsfolge** gem. **§ 306 BGB** i.d.R. dispositives Gesetzesrecht.